

给周某甲，这些款项对于耄耋之年的周某甲而言，可能是其一辈子的积蓄，更是其养老的基本保障。而周某甲最终通过三次诉讼甚至是申请强制执行的方式才得以解决。因此，周某乙的行为显然严重侵犯了周某甲的财产权益。最后，蔡某某作为周某乙配偶，对周某乙上述行为理应知晓。其对于周某乙案涉行为未予以阻止，特别是在警方介入后，蔡某某了解相关情况后仍未劝阻，导致矛盾不断激化，最终引发诉讼。因此，周某甲要求撤销对周某乙、蔡某某赠与的诉讼请求，法院予以支持。

继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理。被继承人梅某某生前未立遗嘱，故梅某某在系争房屋内1%的产权份额依法按

照法定继承处理。现，周某甲要求对于梅某某的遗产份额由周某甲与周某乙、周某丙各继承三分之一，并无不当，予以照准。周某丙主张其继承的份额赠与周某甲所有，并无不当，予以照准。因此，周某甲主张要求确认其在系争房屋中的产权份额为23.39%，周某乙的产权份额为38.47%，蔡某某的产权份额为38.14%，并由被告方协助周某甲办理系争房屋的产权变更登记手续，法院予以支持。

上海市浦东新区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第五条，《中华人民共和国继承法》第五条、第十三条第一款，《中华人民共和国合同法》第一百九十二条第一款第一项、第二款的规定，判决如下：

一、撤销周某甲对周某乙、蔡某某在系争房屋中属于周某甲产权份额的赠与；

二、确认周某甲在系争房屋中享有23.39%的产权份额，周某乙享有38.47%的产权份额，蔡某某享有38.14%的产权份额；周某乙、蔡某某、周某丙于本判决生效之日起十日内协助周某甲办理上述房屋的产权变更登记手续。

周某乙、蔡某某不服一审判决，提起上诉。

上海市第一中级人民法院经审理同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉、维持原判。

【法官后语】

家庭内部成员关系较为密切，赠与往往缺乏书面形式，当双方产生矛盾时，赠与合意的达成、赠与合同的履行以及法定撤销权的行使等往往容易构成案件争议焦点。

一、家庭内部是否达成赠与合意的司法认定

赠与合同系赠与人与受赠人达成的由赠与人无偿给予受赠人财产的合意，《中华人民共和国民法典》对赠与合同的成立和生效没有其他特殊要求，即赠与合同属于非要式合同、诺成合同，赠与合同的成立以双方当事人意思表示一

致为原则，并不要求书面合同形式或以赠与人交付赠与财产为要件。司法实践中，因分家析产协议一般同时具有赠与和家庭财产分割的内容，所以涉及家庭成员之间的赠与时，往往容易和分家析产协议产生混淆，但是两者的法律性质与后果截然不同。因家事纠纷具有较强的人身依附性和家庭伦理性等特征，故家庭成员之间形成的家庭财产分割协议，包括关于征收补偿利益分割事宜所达成的协议，是家庭成员对于家事问题、财产问题等事宜的一揽子处理协议，内含妥协和让步，对所涉家庭成员都具有约束力，协议各方不得随意撤销。法院在处理此类案件时应尊重家庭成员之间的合意。而在赠与合同中，赠与人则享有任意撤销权和法定撤销权。

如果家庭成员间对家庭财产的处分未签订书面协议，如何判断当事人之间是否存在赠与合意，主要把握以下三个方面：一是从所涉财产的性质、来源判断，赠与财产通常是属于赠与人合法所有的个人财产，其来源于赠与人个人合法所得，而家庭财产分割协议通常处理的是基于家庭内部关系共有的财产，其来源于家庭合法所得。二是从履行方式、情况来看，家庭成员之间关于共有财产分配的协议，往往包含全体家庭成员就共有财产归属、子女抚养、老人赡养等多项家庭问题达成的一致合意，整体上能大致体现各家庭成员间权利义务的均衡状态；而赠与合同的性质表明其多呈现为一方得利、一方受损的不均衡状态。三是应尊重家庭成员对于合意性质的一致意见。

结合本案，首先，周某甲户对于动迁安置选择了货币补偿形式，就周某甲领取的安置补偿款形成了家庭财产的共有关系。后，周某甲作为原公房承租人支取安置补偿款，并多次向周某乙转账，周某甲自认其中155万元是对安置补偿款的分割，且双方确认动迁利益原则上均分，周某乙、蔡某某分得的该数额亦属合理，结合款项来源及数额，该155万元应认定为对安置补偿款的分割。其次，周某甲另转账给周某乙的90万元，属于周某甲夫妇享有的安置补偿款，周某甲夫妇作为系争房屋的共同买受人，该转账行为应视为二人的购房出资，也是周某甲在本案重审中确认的金额。周某甲夫妇按出资比例各自在系争房屋中所占份额远超出产权登记的1%，超出部分属于对周某乙、蔡甲的赠与。最

后，结合双方对系争房屋共同购买、共同出资、共同登记等行为，可以认定双方之间就赠与产权份额达成赠与合意且已履行完毕。

二、关于赠与人行使法定撤销权的司法认定

《中华人民共和国民法典》第六百六十三条对赠与人法定撤销权明确规定：“受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：（一）严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；（二）对赠与人有扶养义务而不履行；（三）不履行赠与合同约定的义务。赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。”由于赠与合同系无偿、单务合同，赠与人在合同中负有给付财产权利的义务但并不获得对价，即使在附义务的赠与合同中，受赠人所负担的义务和其接受赠与财产的权利相比，也不构成双务合同意义上的对待给付，因此，赠与合同中赠与人始终处于承受不利益一方、受赠人处于获利一方。这种无偿性、单务性决定了赠与合同是以赠与人对某种感情的维系或出于道德的考量为基础的，为了缓解赠与人之不利益地位，同时还能保证赠与合同的正当性、目的性基础不动摇，从公平和诚信原则出发，法律赋予赠与人特定情形下的法定撤销权。

赠与人的法定撤销权不同于可撤销民事法律行为中意思表示存在瑕疵时的撤销权，其并不要求赠与人因受到欺诈、胁迫或重大误解而作出不真实的意思表示，只要是符合《中华人民共和国民法典》第六百六十三条规定的情形即可。赠与人的法定撤销权也不同于任意撤销权，其行使不以赠与财产的权利未转移为要件。对于第一种法定撤销权情形，赠与人行使条件如下：一是受赠人侵害的对象是赠与人或赠与人的近亲属，根据《中华人民共和国民法典》规定，近亲属的范围包括赠与人的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母、孙子女和外孙子女；二是受赠人的侵权行为达到严重侵害的程度，否则赠与人不得行使法定撤销权。对于严重侵害的认定标准，要结合侵害行为的情节和后果判断，且从文义解释及体系解释角度来看，无须达到构成犯罪或治安处罚的程度；三是受侵害的合法权益既包括财产权益，也包括人身权益；四是受赠人侵害行为的主观状态不以故意为限，也包括过失。从立法目的来看，该条规定的本意在于保护处于不利益状态的赠与人，而非旨在惩罚受赠人，故受

赠人实施严重侵害行为时的主观状态即使为过失，其亦有违赠与人作出赠与时的初衷，因此应赋予赠与人撤销赠与的权利。

结合本案，在周某甲出院后提出要求返还的情况下，周某乙不再具有保管周某甲财产的基础。从侵害行为的情节上来看，周某乙未经周某甲同意多次擅自支取、转移周某甲银行账户存款，并侵占案外人对周某甲的还款，在周某甲多次要求的情况下仍拒不返还，从而导致后续报警、周某甲多次起诉乃至申请法院强制执行等一系列事实产生。从侵害行为后果上来看，经多份法院生效文书确认，周某乙及蔡某某应返还周某甲的钱款金额高达40余万元，该金额对于耄耋之年的周某甲而言实属巨大，不仅严重侵害了周某甲的财产权益，更是动摇了周某甲安享晚年的基本保障，伤害了父子亲情。至于蔡某某，其虽不是上述侵害行为的直接实施人，但其作为配偶明知或应知上述侵害行为，特别是警方介入了解相关情况后仍未进行劝说、劝阻，导致矛盾不断激化，最终引发诉讼。综上，可以认定周某乙、蔡某某严重侵害了周某甲的合法权益，周某甲据此享有法定撤销权。

编写人：上海市浦东新区人民法院 俞硒
吴莉

人民法院能否在共有物分割之诉中 对城镇国有土地使用权径行分割

—— 郭某某等诉魏某乙共有物分割案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省南阳市中级人民法院(2022)豫13民终7082号民事裁定书

2. 案由：共有物分割纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人):郭某某、裴某甲、裴某乙、刘某、魏某甲、时某某

被告(反诉原告、上诉人):魏某乙

【基本案情】

2015年8月18日,魏某乙(乙方)与案外某公司(甲方)、苗某(丙方)签订《协议书》,约定三方共同出资,以具有受让国有土地使用权主体资格的某公司名义竞拍案涉58.92亩国有土地使用权,竞买成功后将土地使用权办理至某公司名下,由魏某乙与某公司、苗某三方共同使用该土地,三方形成实际上的按份共有关系,其中,魏某乙使用23.92亩、某公司使用15亩、苗某使用20亩,三方对自己份额的土地上的建筑物及一切设施、设备、道路等均自行投资,若三方今后要求土地独立切割办证,某公司予以配合。

后,某公司取得案涉地块土地不动产权证,登记的权利人为某公司,共有